ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
ҲУКМ

2022 йил июнь ойининг 20 куни Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Чилонзор туман судининг биносида, очиқ суд мажлисида, раислик қилувчи, туман судининг раиси И.Сабиров, судья ёрдамчиси А.Хожиеванинг котибалигида, тарафлардан давлат айбловчилари Тошкент шаҳар Чилонзор туман прокурори ёрдамчилари Г.Ҳайдарова ва Ж.Жаллиев, судланувчи Ж.Умуркулов ва унинг ҳимоячиси “Musaffo Garant” адвокатлик бюросининг адвокати Х.Юнусовнинг иштирокида, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 169-моддасининг 1-қисми, 168-моддасининг 1-қисми, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди ҳамда 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди, 165-моддасининг 1-қисми, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан айбланган Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлига нисбатан № 1-1119-2201/164-сонли жиноят ишини кўриб чиқди. Иш ҳужжатларига кўра:

Умуркулов Жасур Ғайрат ўғли (Umurkulov Jasur G’ayrat o’g’li) 1996 йил 26 октябрь куни Тошкент вилоятида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, маълумоти ўрта-махсус, вақтинча ишсиз, бўйдоқ, муқаддам судланган: 1) жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Бекобод шаҳар судининг 2012 йил 14 мартдаги ҳукмига кўра Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 2-қисмининг “г” банди билан ЖК 82-моддаси тартибида 188.760 сўм жарима жазоси тайинланган; 2) жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Бекобод шаҳар судининг 2013 йил 18 февралдаги ажрими билан ЎЗбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди билан қўзғатилган жиноят иши, Ўзбекистион Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2012 йил 05 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг йигирма йиллиги муносабати билан амнистия тўғрисида”ги Қарори 1-банди “в” кичик бандига асосан тугатилган; 3) жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Бекобод шаҳар судининг 2018 йил 30 майдаги ҳукмига кўра Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖК 62-моддасига асосан 2 йил 9 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган, жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Бекобод шаҳар судининг 2020 йил 29 майдаги ажрими билан жазонинг ўталмаган 1 йил 2 ой 28 кун қисмидан ЖКнинг 73-моддасига асосан муддатидан илгари шартли равишда озод қилинган; 4) Тошкент вилояти жиноят ишлари бўйича Бекобод шаҳар судининг 2021 йил 14 январдаги ҳукмига кўра Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖКнинг 60,61-моддалари тартибида 3 йил муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган,

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

жазонинг ўталмаган муддати 2 йил 9 ойни ташкил қилади, Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри, Пахтаобод кўчаси, 3-уйда яшаган, иш бўйича эҳтиёт чораси тариқасида “қамоқда сақлаш” қўлланилиб, 2022 йил 07 февралдан ҳибсда сақланмоқда, айблов хулосаси нусхасини муддатида олган.

Суд, судланувчи, жабрланувчилар ва гувоҳларнинг кўрсатувларини тинглаб, жиноят иши ҳужжатларини ўрганиб чиқиб ва ишда мавжуд бўлган далилларга баҳо бериб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И :

Ж.Умуркулов ўзганинг мулкини ўғрилик, яъни яширин равишда эгаллаш мақсадида, 2021 йил июль ойи бошларида А.Мустафаевдан вақтинча яшаш учун ижарага олган Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 20-мавзеси, 34-уй, 57-хонадонда яшаб келиб, 2021 йил сентябрь ойи бошларида ушбу хонадонга фойдаланиш учун жойлаштирилган баҳоси 2.300.000 сўмлик “Артел” русумли телевизор, баҳоси 4.000.000 сўмлик кондиционер ва баҳоси 2.200.000 сўмлик музлаткични А.Мустафаевга билдирмасдан, интернет тармоғи орқали нотаниш шахсга сотиб юбориб, савдодан тушган пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборган.

Бундан ташқари, судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 13 октябрь куни, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели 5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижара асосида яшаб келиб, ўзи билан ушбу хонадонда ижарада яшовчи Ж.Бобоқуловдан уяли телефон аппаратини вақтинча “Телеграмм” ижтимоий тармоғидан фойдаланиб олиш баҳонасида сўраб олиб, уни алдаб, баҳоси 4.100.000 сўмлик “Samsung A52” русумли телефон аппаратини эгаллаб, ваъдасини бажармасдан, телефон аппаратини қайтариб бермасдан, воқеа жойидан яширинган.

Шунингдек, судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, такроран ўзганинг мулкини ўғрилик йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 13 октябрь куни, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели 5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижара асосида яшаб келиб, ўзи билан ушбу хонадонда ижарада яшовчи А.Темировнинг ухлаб ётганидан фойдаланиб, унинг баҳоси 2.600.000 сўмлик “Redmi Note 9C” русумли телефон аппаратини яширин равишда эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, такроран ўзганинг мулкини ўғрилик йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 13 октябрь куни, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели 5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижара асосида яшаб келиб, ўзи билан ушбу хонадонда ижарада яшовчи И.Муродовнинг ухлаб ётганидан фойдаланиб, баҳоси 2.500.000 сўмлик “Samsung A50” русумли телефон аппаратини яширин равишда эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 13 октябрь куни, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели 5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижара асосида яшаб келиб, ўзи билан ушбу хонадонда ижарада яшовчи Б.Рахмоновдан уяли телефон аппаратини вақтинча “Телеграмм” ижтимоий тармоғидан фойдаланиб олиш баҳонасида сўраб олиб, уни алдаб, баҳоси 2.200.000 сўмлик “Samsung A21S” русумли телефон аппаратини эгаллаб, ваъдасини бажармасдан, телефон аппаратини қайтариб бермасдан, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 02 ноябрь куни, соат 20:00 ларда, Тошкент вилояти, Янгийўл шаҳри, Бахт МФЙ, Самарқанд кўчасида жойлашган “Зарнигор бону” ошхонасида бўла туриб, таниши Д.Эшкуватовга ўзига тегишли бўлган уяли алоқа телефони рақами ҳисобида пули йўқлигини айтиб ва унинг уяли телефон аппаратини қўнғироқ қилиб олиш учун сўраб олиб, уни алдаб, Д.Эшкуватовнинг баҳоси 2.300.000 сўмлик “Samsung Galaxy A21S” русумли уяли телефон аппаратини эгаллаб, ўзини гўёки ундан қўнғироқ қилган ва гаплашаётгандай кўрсатиб, телефон аппаратини қайтармасдан, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 03 ноябрь куни, соат 22:00 ларда, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Дўмбиробод кўчаси, 212-уйда жойлашган “Al-Tahir” меҳмонхонасида бўла туриб, меҳмонхона раҳбари Т.Тошпулатовга товуқ маҳсулотлари савдоси билан шуғулланишини, унга 4.300.000 сўм берган тақдирида, ушбу пулларга савдо билан шуғулланиб ва бир ой ичида, яъни 2021 йил 03 декабрь кунига пулларини тўлиқ қайтаришни ваъда қилиб, уни алдаб, пулларни қайтариш ниятини кўзламасдан эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 20 ноябрь куни, соат 14:30 ларда, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Қибрай шаҳарчасида жойлашган “Макро” супермаркети ёнида бўла туриб, Б.Тулаевани “Ассорти товуқ маҳсулотлари” корхонасига ишга жойлаштиришни ваъда қилиб ва ишга жойлашиши учун уяли телефон аппаратига махсус дастур ўрнатиш лозимлигини айтиб, уни алдаб, баҳоси 1.800.000 сўмлик “Redmi Note 7” русумли уяли телефон аппаратини эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

эгаллаш мақсадида, 2021 йил 29 декабрь куни, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, 11-мавзесида жойлашган “Мега Планет” савдо мажмуаси ёнида бўла туриб, С.Турсуновага ишга жойлаштиришни ваъда қилиб ва ишга жойлашиши учун уяли телефон аппарати ёки ноутбукка махсус дастур ўрнатиш лозимлигини айтиб, уни алдаб, баҳоси 400 АҚШ доллари турадиган (Ўзбекистон Республикаси миллий валютасига нисбатан қиймати 4.324.088 сўмни ташкил қилади) “Acer” русумли ноутбукини эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, такроран ўзганинг мулкини ўғрилик йўли билан эгаллаш мақсадида, 2021 йил 22 декабрь куни, таниши Ш.Наркуловнинг Паркент тумани, Красногорск қўрғони, Ойбек кўчаси, 39-уй, 2-хонадонига меҳмонга келиб ва бир неча кун давомида ушбу хонадонда вақтинча яшаб келиб, 2022 йил 03 январь куни, эрталаб соат 06:00ларда, хонадон эгалари ухлаб ётишганидан фойдаланиб, баҳоси 8.000.000 сўмлик “HP” русумли ноутбуки, баҳоси 3.000.000 сўмлик “Redmi note 9” русумли уяли телефон аппарати ҳамда ўз банк пластик картаси ҳисобида сақланаётган, Ш.Наркуловга тегишли бўлган 1.000.000 сўм пулларни яширин равишда эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2022 йил 17 январь куни, Миробод тумани, Фарғона йўли кўчасида жойлашган “555” хостелида бўла туриб, хостел администратори Д.Муртазоевага гўёки мазкур хостел мижози А.Абдувайитов унга ноутбукидан фойдаланиб туришга рухсат берганини айтиб, А.Абдувайитов томонидан фойдаланиб туриш учун Д.Муртазоевага берилган баҳоси 4.500.000 сўмлик “Acer” русумли ноутбук ҳамда Д.Муртазоевага тегишли бўлган, баҳоси 400.000 сўмлик қулоқчинларини вақтинча фойдаланиб туриш баҳонасида олиб, уни алдаб, мазкур ашёларни эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Судланувчи Ж.Умуркулов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, муқаддам ўхшаш жинояти учун судланиб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, ўзганинг мулкини такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш мақсадида, 2022 йил 18 январь куни, “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали танишган Г.Фахритидиновага Самарқанд шаҳрига “Гель газ баллони” етказиб беришни ваъда қилиб ва Г.Фахритдинова номига “Ориент финанс банк” Самарқанд филиалидан ўзининг “8600 5704 1198 5913” рақамли пластик картаси ҳисобига 4.000.000 сўм маблағларни ўтказилишига эришиб, уни алдаб, ваъдасини бажармасдан, пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборган.

Судланувчи Ж.Умуркулов суд мажлисида, айбига тўлиқ иқрорлик билдириб, 2021 йил июль ойида А.Мустафаевдан унга тегишли бўлган Тошкент шаҳар Чилонзор тумани 20-мавзе 34-уй 57-хонадонни ижарага олиб яшай бошлаганлиги, шу вақтларда унга пул зарур бўлгани сабабли А.Мустафаевдан берухсат кондиционер, музлатгич ва телевизорларини сотиб юборганлиги, икки ойлик ижара ҳақини тўламасдан ва пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборганлиги, бундан ташқари 2021 йил 05 октябрь куни вақтинча яшаб келган Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели-5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ўзи билан бирга ижарада яшаган Ж.Бобоқулов, А.Темиров, И.Муродов ва

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

Б.Рахмоновларнинг уяли телефонларини вақтинча ишлатиб туриш баҳонасида олиб, уларнинг барчаси ухлаб қолишганидан сўнг хонадондан чиқиб кетганлиги, телефон аппаратларини нотаниш шахсларга сотиб юборганлиги, бундан ташқари, 2021 йил 02 ноябрь куни таниши Д.Эшкуватов билан Янгийўл шаҳридаги ошхонада кўришиб қолганлиги ва бирга овқатланишганлиги, шунда пулга муҳтож бўлгани сабабли Д.Эшкуватовнинг уяли телефон аппаратини эгаллаб, уни сотиб юбориш фикри пайдо бўлганлиги, сўнгра Д.Эшкуватовга уяли телефони ҳисобида маблағ йўқлигини айтиб, уяли телефон аппаратини қўнғироқ қилиб олиш учун сўраганлиги, Д.Эшкуватов унга уяли телефонини берганлиги, шундан сўнг гўёки ўзини телефонда гаплашаётгандай кўрсатиб, ошхонадан чиққанлиги ва у жойдан кетиб қолганлиги, телефон аппаратини сотиб юбориб, пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборганлиги, бундан ташқари, 2021 йил 03 ноябрь куни Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Дўмбиробод кўчасида жойлашган меҳмонхонада яшаб келиши жараёнида меҳмонхона раҳбари Т.Тошпулатов билан танишиб қолганлиги ва унга товуқ гўшти савдоси билан шуғулланишини, унга 4.300.000 сўм берган тақдирида, товуқ гўшти савдоси билан шуғулланиб ва даромад олишини, пулларни бир ой ичида қайтариб беришини айтиб, пулларни олганлиги ҳақида тилхат ёзиб бериб, 4.300.000 сўм олганлиги ва пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборганлиги, товуқ гўшти савдоси билан шуғулланмаганлиги, бундан ташқари, 2021 йил 19 ноябрь куни “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали кейинчалик шахсини билган Б.Тулаева билан танишиб қолиб, унга фирмаси борлигини ва ушбу фирмага агент сифатида ишга қабул қилишини айтганлиги, сўнгра ишга жойлашиши учун телефон аппаратига махсус дастур ўрнатиш лозимлигини айтиб, унинг телефон аппаратини олганлиги ва ушбу телефон аппаратини ҳам сотиб юборганлиги, бундан ташқари, 2021 йил 19 декабрь куни таниши Ш.Наркуловнинг таклифига биноан хонадонига меҳмонга борганлиги ва биргаликда унинг ишлари билан юриб ёки уйида бирга ўтиришганлиги, Янги йил байрамини Ш.Наркуловнинг оила аъзолари билан нишонлашганлиги, 2022 йил 2 январь куни Ш.Наркуловнинг ўғлидан фирмаси ишларини бажариш учун компьютер керак бўлаётганини айтиб, бирор танишида компьютер бўлса топиб беришни илтимос қилганлиги, ўз навбатида Ш.Наркуловнинг ўғли ноутбук топиб беришини айтганлиги ва қариндошидан “HP” русумли ноутбук олиб келиб берганлиги, шундан сўнг ушбу компьютерни қуввати тугагани сабабли уни қувватлаш учун розеткага улаганлиги, бу вақтда кун кеч бўлиб қолгани ва Ш.Наркуловнинг ўғли ухлашини билдиргани сабабли унинг уяли телефон аппаратини интернетдан фойдаланиб туриш учун сўраб олганлиги, шу кечаси ўз ишлари билан компьютерда ишлаганлиги, эрталаб соат 05:00 ларда ишларини тугатиб, Тошкент шаҳрига кетиши лозим бўлгани сабабли нарсаларини йиғиштирганлиги, шу билан бирга Ш.Наркуловнинг ўғли олиб келган ноутбук ва телефон аппаратини ҳам олиб чиқиб кетганлиги, йўлда унинг банк пластик картаси ҳисобига Ш.Наркуловнинг онаси ташлаб берган 1.300.000 сўм пулларнинг 1.000.000 сўм қисмини нақдлаштириб олганлиги, телефон аппарати ва ноутбукни Янгийўл шаҳридаги нотаниш шахсларга сотиб юбориб, пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборганлиги, бундан ташқари, 2021 йил 29 декабрь куни “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали ишга қабул

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

қилиш ҳақида жойлаштирилган эълонга кўра унга С.Турсунова алоқага чиққанлиги, С.Турсуновани операторликка ишга олишини, бунинг учун махсус дастурни унинг уяли телефон аппарати ёки ноутбукига ўрнатиш лозимлигини айтганлиги, С.Турсунова рози бўлиб, ноутбукини беришини маълум қилганлиги, шундан сўнг "Яндекс.Такси" иловаси орқали автомашина буюртма бериб, С.Турсунованинг ноутбукини олганлиги ва уни сотиб юборганлиги, пулларни шахсий эҳтиёжларига сарфлаб юборганлиги, бундан ташқари, "555" номли хостелда яшаб юрган пайтида, яъни 2022 йил 17 январь куни тунги соат 00:50 ларда хостел администратори Д.Муртазоева бошқа бир мижоз, яъни А.Абдувайитовнинг ноутбукидан фойданаётганини кўриб, А.Абдувайитовдан ноутбукни фойдаланиб туриш учун рухсат сўраганини айтгиб олганлиги, сўнгра Д.Муртазоевага тегишли қулоқчиларини вақтинча фойдаланиб туришу чун олиб, эрталаб қайтариб беришини айтиб олганлигини, эрталаб холлга чиққанида, Д.Муртазоеванинг ухлаб ётганини кўриб, унга тегишли бўлган қулоқчинини олганлиги ва А.Абдувайитовнинг ноутбукини олиб, хостелдан кетиб қолганлиги, ноутбукни сотиб юборганлиги, қулоқчинни эса йўқотиб қўйганлиги, бироқ Д.Муртазоеванинг 1.500.000 сўмини ўғирламаганлиги, шунингдек, ноутбукни қайтариб бериши учун 1.000.000 сўм талаб қилмаганлиги, ушбу пулларни қарз эвазига сўраганлиги, пул сўраганида Д.Муртазоева ёки бошқа бирор шахсни қўрқитмаганлиги, бундан ташқари, 2022 йил 14 январь куни "Телеграмм" ижтимоий тармоғи орқали кейинчалик шахсини билган Г.Фахритдинованинг шар шишириш учун мўлжалланган "Гель газ баллони" кераклигини билиб, унга алоқага чиқиб, яъни хабар ёзиб, ушбу газ баллонларни ва турли хилдаги шарларни етказиб бериши мумкинлигини айтганлиги, Г.Фахритдинова билан газ баллони учун 4.000.000 сўмга келишиб ва ушбу пулларни ўзининг пластик картаси ҳисобига тушириб олганлиги, бироқ Г.Фахритдиновага газ баллони етказиб бермаганлиги, ҳозирда қилмишидан пушаймон эканлигини, оилавий шароитини инобатга олиб, енгилроқ жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Судланувчи Ж.Умуркуловнинг айби, унинг айбига иқрорлик билдириб берган кўрсатмаларидан ташқари, қуйидаги далиллар билан ҳам тўлиқ ўз тасдиғини топади.

Жабрланувчи А.Темиров суд мажлисида, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели-5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижарада яшаб келиши, судланувчи Ж.Умуркулов ҳам ҳамхонаси бўлганлиги, 2021 йил 14 октябрь куни эрталаб соат 06:30 ларда уйғонганлиги ва уяли телефонидан вақтни билмоқчи бўлганида, уяли телефон аппарати йўқлигини билганлиги, шундан сўнг ҳамхонаси И.Муродовнинг телефон аппаратидан вақтни билмоқчи бўлганида, унинг телефон аппаратини ҳам топа олмаганлиги, И.Муродовни уйғотиб, телефон аппаратини сўраганида, И.Муродов ҳам телефон аппаратини топа олмаганлиги, хонада улар билан бирга яшовчи Ж.Умуркулов хонада бўлмаганлиги, уни қидириб кўрганида, ўзи ҳам, буюмлари ҳам йўқлигини билганлиги, шундан сўнг хонадондаги шериклари Ж.Бобоқуловнинг ҳам телефон аппарати йўқлигини билишганлиги ва ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига хабар беришганлиги, Ж.Умуркуловга телефон аппаратини фойдаланиб туриши учун бермаганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан унинг фойдасига 2.600.000 сўм ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Ж.Бобоқулов суд мажлисида, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели-5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижарада яшаб келиши, судланувчи Ж.Умуркулов ҳам ҳамхонаси бўлганлиги, 2021 йил 14 октябрь куни эрталаб соат 06:30 ларда уйғониб, қўшни хонага, Ж.Умуркуловнинг ёнига кириб, телефон аппаратини олмоқчи бўлганлиги, чунки бир кун илгари телефон аппаратини унга фойдаланиб туриши учун берганлиги, бироқ Ж.Умуркулов хонада бўлмаганлиги, шунингдек, унинг буюмлари ҳам бўлмаганлиги, шунда Ж.Умуркуловнинг ҳамхоналари А.Темиров ва И.Муродовларнинг ҳам телефон аппаратлари йўқолганлигини ва Ж.Умуркулов кетиб қолганини билиб, ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига хабар беришганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан унинг фойдасига 4.100.000 сўм ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи И.Муродов суд мажлисида, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели-5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижарада яшаганлиги, судланувчи Ж.Умуркулов ҳам ҳамхонаси бўлганлиги, 2021 йил 14 октябрь куни эрталаб соат 06:30 ларда уни ҳамхонаси А.Темиров уйғотиб, телефон аппаратини сўраганлиги, шунда телефон аппарати турадиган жойни кўрсатганлиги, бироқ телефон аппарати жойида бўлмаганлиги, шунингдек хонадошлари Ж.Умуркулов ва буюмлари ҳам хонада бўлмаганлиги, шундан сўнг бошқа хонада яшовчи Ж.Бобоқуловнинг ҳам телефон аппарати йўқлигини билишганлиги ва ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига хабар беришганлиги, Ж.Умуркуловга телефон аппаратини фойдаланиши учун бермаганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан унинг фойдасига 2.500.000 сўм ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Б.Рахмонов суд мажлисида, Тошкент шаҳар, Янги ҳаёт тумани, Сергели-5А-даҳаси, 16-уй, 76-хонадонда ижарада яшаганлиги, судланувчи Ж.Умуркулов ҳам ҳамхонаси бўлганлиги, 2021 йил 14 октябрь куни эрталаб соат 06:30 ларда уни хонадошлари уйғотиб, Ж.Умуркулов ҳақида сўрашганлиги, шунда Ж.Умуркулов ва унинг буюмлари йўқлигини билганлиги, Ж.Умуркулов унинг уяли телефон аппаратини тахминан ўн кун илгари баҳоси 2.200.000 сўмлик “Samsung A21S” русумли телефон аппаратини сотиб беришни ваъда қилиб, олдиндан 300.000 сўм берганлиги, аслида телефон аппаратини сотиб бериш баҳонасида олиб, ушбу телефон аппаратини қайтариб бермасдан, пулларни ҳам бермасдан кетиб қолганлиги, шундан сўнг ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига хабар беришганлиги, ҳозирда унга 1.900.000 сўм етказилган моддий зарар ўрни умуман қопланмаган бўлсада, зарардан ўз хоҳишига кўра воз кечиши, Ж.Умуркуловга нисбатан даъвоси йўқлиги ва унга жазо тайинлашни судга ҳавола қилишини билдириб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи А.Мустафаев суд мажлисида, 2021 йилнинг май ойларида Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 20-мавзе, 34-уй, 57-хонадонни сотиб олганлиги ва июнь ойи бошларида хонадонга Ж.Умуркулов ва яна икки нафар шахсни ижара учун ойлик 200 АҚШ долларидан бериш шарти билан ижарага

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

қўйганлиги, август ойининг охирларида коронавирус билан касалланганлиги ва ижара хонадонга бора олмаганлиги ва пулларини ола олмаганлиги, шу тариқа икки ойлик ижара пулларини олмаганлигини, ижара ҳақини кейинги ойда тўлиқ тўлашини айтганлиги, келишилган пайтда Ж.Умуркуловга қўнғироқ қилганида, у жавоб бермаганлиги, шундан сўнг хонадонга текшириш учун борганида, ижара хонадонга бошқа шахсларни ижара қўйиб, ўзи чиқиб кетганлиги, бундан ташқари хонадондаги телевизор, кондиционер ва музлаткич йўқлигини билгач, ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарарнинг бир қисми қопланганлиги, яъни музлаткич қайтарилганлиги, қопланмаган моддий зарар 4.000.000 сўм ижара ҳақи ва 6.300.000 сўмлик телевизор ҳамда кондиционер қайтарилмаганлиги, судланувчидан унинг фойдасига, жами 10.300.000 сўм моддий зарар ундиришни ҳамда унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Т.Тошпўлатов онлайн тарзда сўроқ қилинганида, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Дўмбиробод кўчасида жойлашган “Al-Tahir” номли меҳмонхона раҳбари лавозимида ишлаб келиши, судланувчи Ж.Умуркулов билан у ушбу меҳмонхонада бир неча кун давомида яшаб келганидан таниш эканлиги, Ж.Умуркулов унга ўзини бозорда товуқ маҳсулотлари савдоси билан шуғулланишини айтганлиги, 2021 йил 03 ноябрь куни Ж.Умуркулов унга мурожаат қилиб, айланма маблағ учун пул кераклигини, 4.300.000 сўм бериб турган тақдирида, ушбу пулларга товуқ маҳсулотлари сотиб олиб, уларни сотиб ва бир оз пулларни шу тариқа айлантириб, бир ойдан сўнг пулларини қайтариб беришини, олинган фойдадан маълум миқдорда улуш ажратишини айтганлиги, шунда Ж.Умуркуловни мижоз сифатида таниганлиги сабабли унинг таклифига розилик билдириб, 4.300.000 сўм пулларни берганлиги ва Ж.Умуркулов пулларни олганлиги ва 2021 йил 03 декабрь кунига қадар қайтариб бериши ҳақида тилхат ёзиб берганлиги, бироқ Ж.Умуркулов келишилган пайтга пулларни бермасдан, унга турли баҳоналарни рўкач қилиб вақтни чўзиб келганлиги, сўнгра умуман қўнғироқларига ҳам жавоб бермасдан қўйганлиги, шунда алданганини билиб, ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан 4.300.000 сўмни ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатув бериб ўтди.

Жабрланувчи Б.Тулаева онлайн тарзда сўроқ қилинганида, 2021 йил ноябрь ойида қариндоши унга “Телеграмм” тармоғида бўлган “Фирмага ишга оламиз” гуруҳидан олган “90 400-96-26” телефон рақамини бериб, ишга жойлашиши мумкинлигини айтганлиги, ушбу рақамга қўнғироқ қилганида, кейинчалик шахсини билган Ж.Умуркулов жавоб бериб, “Ассорти товуқ маҳсулотлари” фирмаси менежери эканини, уни ишга олишини айтиб, мазкур фирманинг иш тартибини тушунтирганлиги, сўнгра ишда фойдаланиш учун телефон аппаратига махсус дастур ўрнатиш лозимлигини, шу сабабли бир кунга телефон аппаратини бериши кераклигини айтганлиги, 2021 йил 20 ноябрь куни Ж.Умуркулов билан Қибрай тумани марказида жойлашган “Макро” супермаркетининг ёнида учрашиб, унга ўзига тегишли бўлган уяли телефон аппаратини бериб юборганлиги, Ж.Умуркулов унга телефон аппаратини эртасига олиб келиб беришини айтиб, шундан сўнг унинг қўнғироқларига жавоб

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

бермасдан, уни алдаб келгани сабабли, ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан 1.800.000 сўм моддий зарарни ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Г.Фахритдинова онлайн тарзда сўроқ қилинганида, 2018 йилдан буён Самарқанд шаҳрида жойлашган истироҳат боғида шар савдоси билан шуғулланиб келиши, 2022 йил 14 январь куни унинг "Телеграмм" ижтимоий тармоғидаги саҳифасига кейинчалик шахсини билган Ж.Умуркулов хабар ёзиб, "Гель газ баллони" ва турли хилдаги шарларни етказиб бериши мумкинлигини билдирганлиги, у билан ўзаро хабар ёзишганида, Ж.Умуркулов илгари шарлар савдоси билан шуғулланганлиги, кейинчалик савдо юришмагани сабабли бошқа иш қила бошлаганини билдириб, унга турли шарларнинг суратларини юборганлиги, ўзаро газ баллонини ва шарларнинг 4.000.000 сўмга сотиб олишга келишиб, Ж.Умуркулов берган банк пластик картаси ҳисобига 4.000.000 сўм пулларни ўтказиб берганлиги, бироқ Ж.Умуркулов ваъда қилинган товарларни унга етказиб бермасдан, турли баҳоналарни рўкач қилиб уни алдаб келганлиги ва пулларини ҳам қайтариб бермаганлиги, шундан сўнг алданганини билиб, ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар ўрни қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан 4.000.000 сўм моддий зарар, 2.000.000 сўм маънавий зарарни ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи А.Абдувайитов суд мажлисида, 2022 йил январь ойи бошида вақтинча яшаш учун Миробод тумани, Фарғона йўли кўчасида жойлашган "555" номли хостелга жойлашганлиги, бир неча кундан сўнг хостелга мижоз сифатида Ж.Умуркулов ҳам жойлашганлиги ва яшаб юрганлиги, 2022 йил 16 январь куни кечқурун, хостел администратори Д.Муртазоева ундан ноутбукини эрталабгача фойдаланиб туриш учун сўраганлиги ва унга ўзига тегишли бўлган "Acer" русумли ноутбукини фойдаланиб туриши учун берганлиги, 2022 йил 17 январь куни эрталаб Д.Муртазоевани уйғотиб ноутбукини сўраганлиги, шунда Д.Муртазоева ноутбукни кечаси Ж.Умуркулов ундан сўраб олганлигини айтиб, ундан қайтариб олмаганлигини билдирганлиги, Ж.Умуркулов ноутбукдан фойдаланиб қайтариб бермаганлиги ва ғойиб бўлганини билганлиги, сўнгра кузатув камераларини кўришганида, Ж.Умуркулов эрталаб Д.Муртазоева ухлаб қолганидан фойдаланиб, хостелдан ноутбукни олиб чиқиб кетганини кўришганлиги ва ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига хабар беришганлиги, ҳақиқатдан ҳам Ж.Умуркулов Д.Муртазоевадан ноутбукни қайтариб бериш эвазига 1.000.000 сўм беришини талаб қилганлиги, бироқ уни бирор ҳаракат содир этиш билан қўрқитмаганлиги ва пулларни бериб қўядиган ҳолатга туширмаганлиги, ҳозирда унга етказилган 4.500.000 сўм моддий зарарнинг 4.000.000 сўм қисми Д.Муртазоева томонидан қопланганлиги, қолган 500.000 сўм зарардан воз кечиши, судланувчи Ж.Умуркуловдан 4.000.000 сўм моддий зарарни Д.Муртазоевага ундириб беришни ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Д.Муртазоева суд мажлисида, 2021 йил ноябрь ойидан Миробод тумани, Фарғона йўли кўчасида жойлашган "555" номли хостелда администратор вазифасида ишлаб келиши, 2022 йил январь ойи бошларидан

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

хостелга А.Абдувайитов мижоз сифатида жойлашганлиги, бир неча кундан сўнг эса Ж.Умуркулов мижоз сифатида жойлашганлиги, 2022 йил 16 январдан 17 январь кунига ўтар кечаси А.Абдувайитовнинг ноутбукини фойдаланиб туриш учун сўраб олганлиги, орадан бир оз вақт ўтиб, унга Ж.Умуркулов мурожаат қилиб, А.Абдувайитовдан ноутбукини фойдаланиб туриш учун рухсат сўраганини айтиб, ноутбукни беришни сўраганлиги, шунда Ж.Умуркуловга ноутбукни бериб юборганлиги, сўнгра Ж.Умуркулов унга тегишли бўлган қулоқчинини эрталабгача фойдаланиб туриш учун сўраганлиги, шунда Ж.Умуркулов анча кунлик мижоз бўлгани сабабли унга ишониб, қулоқчинларини бериб юборганлиги, шу кечаси ўз ишлари билан шуғулланиб, иш жойида ухлаб қолганлиги, уйғонганидан сўнг А.Абдувайитовдан яна ноутбукини фойдаланиб туриш учун сўраб борганида, А.Абдувайитов ноутбукини олмаганлигини, Ж.Умуркулов ундан ноутбукини сўрамаганлиги ва унга рухсат бермаганлигини билдиргач, Ж.Умуркулов уни алдаганини, А.Абдувайитов унга ноутбукидан фойданишига рухсат сўрамаганини билганлиги, кузатув камераларини текширганида, Ж.Умуркулов ноутбукни олиб, хостелдан чиқиб кетганини кўрганлиги, шундан сўнг Ж.Умуркуловга қўнғироқ қилганида унинг рақами ўчирилган бўлганлиги, унга “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали хабар ёзиб, ашёларни қайтаришини сўраганида, Ж.Умуркулов 1.000.000 сўм берган тақдирида ноутбукни қайтаришини билдирганлиги, шундан сўнг ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳақиқатдан ҳам Ж.Умуркулов ундан 1.000.000 сўм беришини сўраганлиги, бироқ уни мазкур пулларни бериб қўядиган шароитга солиб қўймаганлиги ва қўрқитмаганлиги, ҳозирда унга етказилган моддий зарар қопланмаганлиги, бундан ташқари А.Абдувайитовнинг ноутбуки учун шахсий маблағлари ҳисобидан 4.000.000 сўм тўлаб берганлиги, Ж.Умуркуловдан унинг фойдасига 4.400.000 сўм моддий зарарни ундириб беришни ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Ш.Наркулов онлайн тарзда сўроқ қилинганида, судланувчи Ж.Умуркулов билан 2018 йилда озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ даврида танишганлиги, 2021 йил декабрь ойида Ж.Умуркулов унинг олдига келиб, Тошкент шаҳрида иш топганини ва ўз уйидан қатнашга қийналаётганини айтиб, унинг уйида яшаб, ишга қатнаб туришга рухсат сўраганлиги, шунда унинг илтимосига рози бўлганлиги, шу тариқа 2021 йил 22 декабрь кунидан Ж.Умуркулов унинг уйида яшаб, ишга қатнай бошлаганлиги, 2022 йил 03 январь куни эрталаб уйғонганида, Ж.Умуркуловнинг ухлаб ётган жойида йўқлигини, шу билан бирга, турмуш ўртоғининг синглисига тегишли бўлган ва ўғли фойдаланиб туриш учун олган, баҳоси 8.000.000 сўмлик ноутбук ва ўғли Шохжахонга тегишли бўлган, баҳоси 3.000.000 сўмлик телефон аппарати ҳам йўқлигини билишганлиги, Ж.Умуркуловга қўнғироқ қилганида, унинг телефон аппарати ўчирилганини билганлиги, шундан сўнг ўзида сақланаётган, Ж.Умуркулов номига расмийлаштирилган, ҳисобида 1.000.000 сўм маблағлари мавжуд бўлган пластик картани текширганида, ушбу пуллар ҳам ечиб олинганини билганлиги, шундан сўнг ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга етказилган 12.000.000 сўм моддий зарар умуман қопланмганлиги, Ж.Умуркуловдан ушбу

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

моддий зарарни ундириб беришни ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи С.Турсунова онлайн тарзда сўроқ қилинганида, 2021 йил 29 декабрь куни “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали ишга қабул қилиш ҳақидаги эълонга кўра кейинчалик шахсини билган Ж.Умуркулов билан боғланганлиги, Ж.Умуркулов унга товуқ маҳсулотларини турли савдо шаҳобчаларига тарқатиш зарурлигини айтганлиги, шунда унга бу иш тўғри келмаслигини айтганлиги, Ж.Умуркулов истаса операторлик вакансияси ҳам борлигини, буюртмаларни унга электрон равишда юбориб туриш зарурлигини, ҳафтасига 400.000 сўмдан иш ҳақи беришини айтганлиги, бу ишга розилик билдирганлиги, шунда Ж.Умуркулов унга бу ишда ишлаш учун телефон аппаратига махсус дастур ўрнатиш лозимлигини айтганлиги, Ж.Умуркуловга уяли телефонини бермаслигини айтганида, Ж.Умуркулов дастурни ноутбукка ҳам ўрнатса бўлишини айтганлиги, шундан сўнг Ж.Умуркуловнинг таклифига рози бўлганлиги, орадан бир қанча вақт ўтиб, Ж.Умуркулов унга қўнғироқ қилиб, “Мега Планет” савдо мажмуаси ёнида такси кутиб турганини айтганлиги, шундан сўнг такси ҳайдовчисига Ж.Умуркуловга бериб қўйиши учун ноутбукини бериб юборганлиги, Ж.Умуркулов ноутбукини шу куни кечки пайт қайтариб бериши лозим бўлганлиги, бироқ Ж.Умуркулов телефон рақамини ўчириб ва “Телеграмм” ижтимоий тармоғи оқрали олиб борилган ёзишмаларни ўчириб ташлаб, уни қора рўйхатга қўшиб қўйганини кўриб, алданганини билганлиги ва ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, ҳозирда унга 400 АҚШ доллари миқдорида моддий зарар етказилганлиги ва ушбу моддий зарардан воз кечиши, судланувчи Ж.Умуркуловга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Жабрланувчи Д.Эшкуватов онлайн тарзда сўроқ қилинганида, судланувчи Ж.Умуркулов билан 2021 йил 26 август куни ижарага бир хонадонда яшаганида танишганлиги, шу тариқа қўнғироқлашиб ва ҳол-аҳвол сўрашиб туришганлиги, 2021 йил октябрь ойи бошларида Ж.Умуркулов унга қўнғироқ қилиб, автомашинасида ёқилғи қолмаганини айтиб ва пластик картаси ҳисобига қарз эвазига 200.000 сўм ташлаб беришни илтимос қилганлиги, шунда Ж.Умуркуловга бунча пули йўқлигини, аммо 80.000 сўм ёрдам қила олишини айтиб, ушбу пулларни ўтказиб берганлиги, 2021 йил 02 ноябрь куни ўзига пул зарур бўлиб қолгани сабабли Ж.Умуркуловга қўнғироқ қилиб, қарзга берган 80.000 сўмини қайтаришини сўраганида, Ж.Умуркулов Янгийўл шаҳридаги ошхонада эканлигини айтиб, уни меҳмонга таклиф қилганлиги, шундан сўнг Ж.Умуркулов айтган манзилга таниши Д.Исматуллаев билан бирга борганлиги ва биргаликда овқатланишганлиги, овқатланиш жараёнида Ж.Умуркулов телефони ўчиб қолганини айтиб, ундан уяли телефон аппаратини қўнғироқ қилиб олиш учун сўраганлиги, унга телефон аппаратини берганида, Ж.Умуркулов кимгадир қўнғироқ қилиб ва гаплашган кишидай бўлиб, ошхонанинг алоҳида хонасидан чиқиб кетганлиги, ўз навбатида таниши Д.Исматуллаев билан овқатланишда давом этишганлиги, орадан 30 дақиқа ўтса ҳам Ж.Умуркулов қайтиб келмагач, Д.Исматуллаевнинг телефон рақамидан ўз рақамига қўнғироқ қилганида, ҳеч ким жавоб бермаганлиги, сўнгра эса телефон ўчириб қўйилганлиги, шунда алданганини билиб ва ҳолат юзасидан ички ишлар

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

идораларига хабар берганлиги, ҳозирда унга етказилган 2.300.000 сўм моддий зарар ўрни умуман қопланмаганлиги, Ж.Умуркуловдан ушбу моддий зарарни ундириб ва унга қонуний жазо тайинлашни сўраб кўрсатувлар бериб ўтди.

Гувоҳ Д.Холбўтаев онлайн тарзда сўроқ қилинганида, 2021 йил апрель ойларида ижарада яшаш учун Тошкент шаҳар Чилонзор тумани 20-мавзе 34-уй 76-хонадонга жойлашганлигини, ўша ерда Ж.Умурқулов билан танишиб қолганлиги, у билан деярли 1 ой бирга яшаганлиги, шундан сўнг хонадондан клапа хашоратлари чиқиш бошлаганлиги сабабли ижтимоий тармоқ орқали ўша уйнинг 57-хонадони ижарага берилаётганлиги тўғрисидаги эълонни кўришганлиги ва уй эгаси А.Мустафаев билан гаплашиб, 2.000.000 сўм ижара пули бериб яшашга келишиб, кўчиб ўтишганлигини, кўчиб ўтган вақтида хонадонда хеч қандай жихозлар йўқлиги сабабли орадан бир хафта ўтганидан сўнг Азамат ака уйга янги “Артел” русумидаги музлатгич, кондиционер ва телевизор олиб келганлигини, ўша вақтлари Ж.Умурқулов билан бирга ишлашганлиги, ойлик маошини ҳам Ж.Умуркулов берганлигини, агентлик қилиш, яъни товуқ махсулотларини дўконларга тарқатиш билан шуғулланишганлиги, аммо Ж.Умурқулов иш хаққини бермаганидан сўнг унинг олдидан кетганлигини ва уни шундан сўнг кўрмаганлиги, у билан бирга яшаб юришганида Ж.Умуркулов ҳақиқатда ҳам уй эгаси олиб келган музлатгич, кондиционер ва телевизорни қайтариб қўйишини айтиб сотиб юборганлигини, Ж.Умуркулов уларга ойлик маош бера олмаганлиги сабабли уйдаги қолган кондиционерни OLX.uz ижтимоий тармоғига 2.000.000 сўм эвазига сотилиши тўғрисида эълон бериб сотганлигини, кейинчалик кондиционерни жойига қайтариб қўйишини айтганлигини, уй эгаси билан гаплашганлигини айтганлиги, бу ишларга унинг алоқаси йўқлиги, Ж.Умуркулов унга ойлик маошларини вақтида бермагач, у билан ишламаганлиги ва вилоятга қайтиб кетганлиги, ижара пуллари берилмаганлигидан, хонадоннинг учинчи шахсларга Ж.Умуркулов томонидан сотиб юборганлигини билмаганлиги тўғрисида кўрсатувлар бериб ўтди.

Суд, ушбу жиноят иши юзасидан тўпланган иш ҳужжатларини текшириб чиқиб, юқорида қайд этилган жиноят иши юзасидан судланувчи ва жабрланувчилар ҳамда гувоҳларнинг кўрсатувларига Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 95,112-моддалари талаблари бўйича баҳо бериб, суд мажлисида аниқланган ҳолатларни ҳамда тергов материалларини Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 22-моддаси талаблари асосида синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона текшириб чиқиб, Ж.Умуркуловнинг мазкур жиноятларни содир қилганини жабрланувчиларнинг дастлабки тергов ва суддаги кўрсатувлари, жабрланувчиларнинг аризаси, тушунтириш хатлари, тилхатлар, юзлаштириш ва сўроқ баённомалари ҳамда жиноят ишидаги бошқа тўпланган далиллар билан ўз тасдиғини топади деб ҳисоблайди.

Суд, судланувчи Ж.Умуркуловнинг жиноий ҳаракатларини юридик квалификациясини муҳокама қилиб, дастлабки тергов органи томонидан унинг жабрланувчи А.Мустафаевнинг мулкини яширин тарзда эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддасининг 1-қисми;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи Б.Рахмоновнинг мулкини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи Д.Эшкуватовнинг мулкини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи Т.Тошпулатовнинг пулларини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи Б.Тулаеванинг мулкини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи С.Турсунованинг мулкини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди;

- жабрланувчи Ш.Наркуловнинг мулкини такроран яширин тарзда эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди;

- хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, жабрланувчи Г.Фахритдинованинг пулларини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаганда ифодаланган ҳаракати Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан тўғри квалификация қилинган деб ҳисоблайди.

Шу билан бирга суд, судланувчи Ж.Умуркуловга нисбатан тергов органи томонидан жабрланувчи Ж.Бобоқуловнинг уяли телефонини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллагандаги ҳаракатини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддасининг 1-қисми билан, жабрланувчи А.Темировнинг уяли телефонини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллагандаги ҳаракатини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан, жабрланувчи И.Муродовнинг уяли телефонини такроран фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллагандаги ҳаракатини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан эълон қилинган айбловни муҳокама қилиб, қуйидаги тўхтамга келади.

Судда аниқланган ҳолатларга кўра, судланувчи Ж.Умуркулов жиноят ишлари бўйича Бекобод шаҳар судининг 2021 йил 14 январдаги ҳукмига кўра 2020 йил март ойи бошларидан 2020 йил ўрталарига қадар бўлган вақт оралиғида ўзганинг мулкини фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш билан боғлиқ бешта жиноий эпизодини содир этгандаги ҳаракати бўйича Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандида назарда тутилган жиноятни содир этганда айбли деб топилиб, жазо тайинланган.

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

Ўзбекистон Республикаси ЖК 32-моддаси талабларига мувофиқ, ушбу Кодекс Махсус қисмининг айнан бир моддасида, қисмида, Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, турли моддаларида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади. Тамом бўлган жиноят ҳам, жазога сазовор бўлган жиноятга тайёргарлик кўриш ёки жиноят содир этишга суиқасд қилиш ҳам, шунингдек иштирокчиликда жиноят содир этиш ҳам такроран жиноят содир этиш деб топилади.

Кодекснинг 34-моддасининг 2-қисми мазмунига кўра, илгари ҳукм қилинган жиноятига ўхшаш жиноят содир этган, ушбу Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса Махсус қисмнинг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши хавфли рецидив жиноят деб топилади.

Бундай ҳолатда, судланувчи Ж.Умуркулов Ж.Бобоқуловнинг мулкини алдаш йўли блан эгаллаш жиноятини жиноят ишлари бўйича Бекобод шаҳар судининг 2021 йил 14 январдаги ҳукмида аниқланган ҳолатлардан сўнг, жазони ўташ даврида, хавфли рецидивист бўлгани ҳолда содир этган ва унинг жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан, фирибгарлик, яъни хавфли рецидивист томонидан алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини эгаллаш аломатлари билан квалификация қилиниши лозим.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси ЖПК 415-моддасида суд, айбловни ўзгартиришга ҳақли эканлиги, бунда айбловнинг бир қисми ёки жиноятнинг тавсифий аломатлари чиқариб ташланиши, суд суриштирувда, дастлабки терговда эълон қилинган айбловни ушбу Кодекснинг 416 ва 417-моддаларида назарда тутилган тартибда ўзгартиришга ёки тўлдиришга ҳақли эканлиги;

Кодекснинг 415^1-моддасининг 2-қисмида эса, судланувчига нисбатан айбловни оғирроғи билан ёки ҳақиқий аҳволга кўра дастлабки айбловдан жиддий фарқ қиладиган айблов билан алмаштириш учун ёки бошқа шахсни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун асослар аниқланган тақдирда, суд суриштирув, дастлабки терговнинг тўлиқ эмаслигини ёки жиноят-процессуал қонуни нормаларининг жиддий бузилишларини ушбу Кодекснинг 416 ва 417-моддаларига мувофиқ бартараф этиши белгиланган.

Кодекснинг 416-моддасида, агар суд тергови вақтида судланувчининг унга илгари айблов қўйилмаган жиноятни содир этганлигини кўрсатувчи ҳолатлар аниқланса, суд янги айблов бўйича жиноят ишини қўзғатиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун тегишли материалларни илова қилган ҳолда бу ҳақда прокурорга хабар қилиши, янги айблов дастлабки айблов билан узвий боғлиқ бўлган ва уларни алоҳида-алоҳида кўриш имконияти бўлмаган ҳолларда, судланувчини янги айблов бўйича жиноий жавобгарликка тортиш асосларини аниқлаш тартиби давлат айбловини қўллаб-қувватловчи прокурорнинг ёки жабрланувчининг, унинг вакилининг, судланувчи ва унинг вакилининг илтимосномасига кўра амалга оширилиши қатъий белгилаб қўйилган.

Суд муҳокамаси давомида ишда давлат айбловини қувватлаган прокурор, жабрланувчилар, судланувчилар ва уларнинг адвокатлари, вакиллари томонидан

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

жиноят иши юзасидан Ж.Умуркуловга нисбатан содир қилган жинояти учун эълон қилингандан оғирроқ янги айблов эълон қилиш юзасидан жиноят иши бўйича қўшимча процессуал ҳаракатлар ўтказиш ҳақида илтимосномалар келтирилмаган.

Бундай ҳолатда суд, қонунчилик нормалари билан жиноят иши юзасидан айбловни оғирроғи билан алмаштириш, жиноят иши юзасидан қўшимча процессуал ҳаракатлар ўтказишни белгилаш суднинг ваколатига киритилмаганлиги сабабли судланувчи Ж.Умуркуловни эълон қилинган айблов доирасида айбдор деб топишни лозим топади.

Шунингдек, суд мажлисида сўроқ қилинган жабрланувчи А.Темиров ва И.Муродовлар Ж.Умуркулов билан бир хонадонда хонадош сифатида ижарада яшаб келишганлиги, 2021 йил 14 октябрь куни уйқудан уйғонишганида, ўзларига тегишли бўлган телефон аппаратлари жойида йўқлигини, шунингдек хонадошлари Ж.Умуркулов ва унинг нарсалари ҳам йўқлигини билишганлиги, уяли телефонларини унга фойдаланиб туриши учун беришмаганини билдиришган.

Жиноят иши ҳужжатларида мавжуд бўлган жабрланувчи А.Темиров ва И.Муродовларнинг аризалари, дастлабки тушунтириш хатлари, сўроқ баённомаларида ҳам мазмунан ўхшаш маълумотлар киритилган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддасида, фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини эгаллашда ифодаланган жиноий ҳаракатлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Судда аниқланган ҳолатларга кўра, Ж.Умуркулов жабрланувчи А.Темиров ва И.Муродовларнинг уяли телефон аппаратларини улар ухлаб ётишганидан фойдаланиб, яширин тарзда эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Бундай ҳолатларда суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПК 415-моддаси 1-қисми талабларидан келиб чиқиб, Ж.Умуркуловга нисбатан тергов органи томонидан эълон қилинган айбловни ўзгартириш унинг аҳволини оғирлаштирмаслиги, жиддий фарқ қилмаслигини эътиборга олиб, судланувчи Ж.Умуркуловнинг жабрланувчи А.Темировнинг 2.600.000 сўмлик уяли телефон аппаратини такроран, яширин равишда эгаллаганда ифодаланган жиноий ҳаракатларини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандидан ЖК 169-моддаси 3-қисми “а” бандига;

- жабрланувчи И.Муродовнинг 2.300.000 сўмлик уяли телефон аппаратини такроран, яширин равишда эгаллаганда ифодаланган жиноий ҳаракатларини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандидан ЖК 169-моддаси 3-қисми “а” бандига қайта квалификация қилишни лозим топади.

Бундан ташқари, суд судланувчи Ж.Умуркуловга нисбатан жабрланувчи А.Абдувайитовнинг ноутбукини алдаш йўли билан эгаллагандаги ҳаракатлари юзасидан збекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди, жабрланувчи Д.Муртазоеванинг баҳоси 400.000 сўмлик қулоқчинлари ва 1.500.000 сўм пулларини яширин тарзда эгаллагандаги ҳаракатлари юзасидан Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисмининг “а” банди билан эълон қилинган айбловларни муҳокама қилиб, қуйидаги тўхтамга келади.;

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

Аниқланган ҳолатларга кўра, Ж.Умуркулов 2022 йил 17 январь куни, Миробод тумани, Фарғона йўли кўчасида жойлашган “555” хостелида бўла туриб, хостел администратори Д.Муртазоевага гўёки мазкур хостел мижози А.Абдувайитов унга ноутбукидан фойдаланиб туришга рухсат берганини айтиб, А.Абдувайитов томонидан фойдаланиб туриш учун Д.Муртазоевага берилган баҳоси 4.500.000 сўмлик “Acer” русумли ноутбук ҳамда Д.Муртазоевага тегишли бўлган, баҳоси 400.000 сўмлик қулоқчинларини вақтинча фойдаланиб туриш баҳонасида олиб, уни алдаб, мазкур ашёларни эгаллаб, воқеа жойидан яширинган.

Ушбу ҳолат судланувчи Ж.Умуркулов, жабрланувчилар Д.Муртазоева ва А.Абдувайитовларнинг кўрсатувлари билан ҳам тасдиқланади.

Жиноят иши ҳужжатларида мавжуд бўлган Д.Муртазоеванинг дастлабки аризаси ҳамда тушунтириш хатида, А.Абдувайитовдан ноутбукини вақтинча фойдаланиб туриш учун олганлиги, холлда мазкур ноутбукдан фойдаланиб ўтирганида, унинг ёнига Ж.Умуркулов келиб, А.Абдувайитовдан ноутбукини фойдаланиб туришга рухсат сўраганини айтиб, ноутбукни беришини сўраганлиги, шунингдек, мазкур ноутбукдан фойдаланишда ўзгаларга ҳалал бермаслик мақсадида, ўзига тегишли бўлган қулоқчинларни ҳам эрталабагача бериб туришни, ашёларини эрталаб қайтаришини айтганлиги, Ж.Умуркулов анча кунлик мижоз бўлгани сабабли унга ишонгани ва унга ноутбук ҳамда қулоқчинини берганлиги, эрталаб Ж.Умуркулов ғойиб бўлганини билганлигини билдирган.

Мазкур ариза ва тушунтириш хатларида, Ж.Умуркулов Д.Муртазоеванинг қулоқчинини ва ҳамёнидан пулларини ўғирлагани ҳақида бирор маълумот мавжуд эмас.

Бундай ҳолатларда, суд Ўзбекистон Республикаси ЖПК 22-моддаси талабларидан келиб чиқиб, Ж.Умуркуловни жабрланувчи А.Абдувайитовнинг мулкини фирибгарлик билан эгаллагандаги ҳаракатларини Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди ҳамда жабрланувчи Д.Муртазоеванинг мулкини ўғрилик йўли билан эгаллагандаги ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан эълон қилинган айблов эпизодларини, мазкур ҳолатда Ж.Умуркулов айнан бир мақсадга қаратилган ҳаракатни содир қилиб, бир вақтнинг ўзида икки шахснинг мулкини фирибгарлик йўли билан эгаллаганини эътиборда тутиб, битта айблов эпизодига бирлаштириб ва хавфли рецидивист бўлгани ҳолда, такроран ўзганинг мулкини фирибгарлик, яъни алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан талон-торож қилиш аломатларига кўра Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандига қайта квалификация қилишни лозим топади.

Шу билан бирга суд, судланувчи Ж.Умуркуловга нисбатан тергов органи томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖК 165-моддасининг 1-қисми билан эълон қилинган айбловни муҳокама қилиб, қуйидаги тўхтамга келади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 165-моддаси диспозициясида, товламачилик, яъни жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгадан

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

мулкни ёки мулкий ҳуқуқни топширишни, мулкий манфаатлар беришни ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйишда ифодаланган ҳаракатлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Тергов органи томонидан Ж.Умуркуловга мазкур айбловни эълон қилинишига, Д.Муртазоева томонидан Ж.Умуркулов А.Абдувайитовнинг ноутбукини фирибгарлик йўли билан, Д.Муртазоеванинг қулоқчини ҳамда пулларини ўғрилик йўли билан эгаллаганидан сўнг, Д.Муртазоева унга алоқага чиқиб, ашёларни қайтаришни сўраганида, 1.000.000 сўм пулларни берган тақдирида, ноутбукни қайтаришини билдириб кўрсатув берганлиги сабаб бўлган.

Судланувчи Ж.Умуркулов мазкур ҳолат юзасидан суд мажлисида, Д.Муртазоевадан 1.000.000 сўм пулларни қарз эвазига сўраганлиги, уни бирор ҳаракат бажариш ёки шарманда қилиш билан қўрқитмагани ҳақида кўрсатув берган.

Ўз навбатида жабрланувчи Д.Муртазоева суд мажлисида, воқеа куни Ж.Умуркулов мижоз А.Абдувайитовнинг ноутбуки, унга тегишли бўлган қулоқчинини олганини билганидан сўнг, Ж.Умуркуловнинг уяли телефони рақамига қўнғироқ қилганлиги, бироқ рақам ўчирилган бўлганлиги, шундан сўнг унга “Телеграмм” ижтимоий тармоғи орқали хабар жўнатиб, ашёларни қайтаришни сўраганида, Ж.Умуркулов 1.000.000 сўм берган тақдирида ноутбукни қайтаришини билдирганлиги, шундан сўнг ҳолат юзасидан ички ишлар идораларига ариза билан мурожаат қилганлиги, Ж.Умуркулов ундан 1.000.000 сўм беришни сўраганида, бирор маълумотни ошкор қилиш, унга зўрлик ишлатиш ёки бошқача тарзда қўрқитишга ҳаракат қилмаганлиги ҳақида кўрсатув берди.

Бундай ҳолатларда, судланувчи Ж.Умуркуловнинг Д.Муртазоевадан 1.000.000 сўм беришини сўрагани ҳолати ўз исботини топсада, товламачилик жиноятининг белгиси бўлган жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиш, жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш квалификация белгилари мавжуд бўлмагани сабабли жиноят ишининг шу қисмини Ўзбекистон Республикаси ЖПК 83-моддаси 2-қисми талабларига асосан тугатишни лозим топади.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 33-моддаси 2-қисмида “Агар шахс содир этган қилмишда ушбу Кодекс Махсус қисми айни бир моддасининг турли қисмларида назарда тутилган жиноятларнинг аломатлари мавжуд бўлса, у модданинг оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича жавобгарликка тортилади” деб, кўрсатилганлиги сабабли судланувчи Ж.Умуркуловга Ўзбекистон Республикаси ЖК 169-моддаси 3-қисми “а” банди ва 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан жазо тайинлашни лозим топади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Қарорининг 28-бандида “Судларнинг эътибори, ҳукм чиқаришда уларнинг жазо тайинлашнинг умумий асослари тўғрисидаги қонун талабларига оғишмай риоя қилиш шартлиги, жиноят қонунининг асосий

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

тамойилларидан бири инсонпарварлик тамойили эканлиги ва унинг мазмунига кўра жиноят содир этган шахсга нисбатан у аҳлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши кераклигига қаратилиши лозим”лиги ҳақида тушунтириш берилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 03 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг:

1-бандида “Судларнинг эътибори жиноят учун жазо тайинлашда қонунийлик, инсонпарварлик, одиллик ва жавобгарликнинг муқаррарлиги принципларига қатъий амал қилишга қаратилсин” – деб,

2-бандида “Судларга тушунтирилсинки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 10-моддасида назарда тутилган жавобгарликнинг муқаррарлик принципи ҳар доим ҳам жазо қўлланилиши шартлигини англатмайди” – деб,

3-бандида эса “Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 8, 54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши - ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, шунингдек, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак.

Жиноятнинг ижтимоий хавфлилик хусусияти тажовуз объекти (инсон ҳаёти ва соғлиғи, мулк, жамоат хавфсизлиги ва ҳ.к.), айб шакли, жиноий қилмишнинг қонунда қайси тоифага (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 15-моддаси) киритилганлиги билан белгиланади.

Жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси қилмиш содир этилиши ҳолатлари (жиноий ниятнинг амалга оширилганлиги даражаси ва босқичлари, жиноятни содир этиш усули, зарар миқдори ёки келиб чиққан оқибатлар оғирлиги, иштирокчиликда содир этилган жиноятда судланувчининг роли) билан белгиланади” – деб таъкидланган.

Суд, судланувчи Ж.Умуркуловга жазо чораси ва турини тайинлашда, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 55, 56-моддалари талабларига риоя қилиб, юқорида қайд қилинган Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари раҳбарий кўрсатмаларидан келиб чиқиб, жиноят ғаразли ва паст ниятларда, илгари ҳам қасддан жиноят содир этгандан кейин ҳам қасддан янги жиноят содир этилганлигини жазони оғирлаштирувчи ҳолат деб топиб, жазони енгиллаштирувчи ҳолатларга унинг айбига тўлиқ иқрор бўлиб, қилмишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини, оилавий шароитини жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар деб топиб ҳамда жиноят оқибатида етказилган моддий зарар ўрни тўлиқ қопланмаганини эътиборга олиб, у айбли деб топилажак моддалар санкциясида назарда тутилган озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, унга жиноят ишлари бўйича Бекобод шаҳар судининг 2021 йил 14 январдаги ҳукмига кўра тайинланган ва ўталмаган жазосини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси ЖК 60,61-моддалари тартибида узил-кесил жазо тайинлашни лозим деб ҳисоблайди.

Суд, жиноят оқибатида етказилган моддий зарар қопланмаганлигини эътиборга олиб, судланувчи Ж.Умуркуловдан жабрланувчи А.Мустафаев фойдасига 10.300.000 сўм, жабрланувчи А.Темиров фойдасига 2.600.000 сўм,

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

жабрланувчи Т.Муродов фойдасига 2.500.000 сўм, жабрланувчи Ж.Бобоқулов фойдасига 4.100.000 сўм, жабрланувчи Т.Тошпулатов фойдасига 4.300.000 сўм, жабрланувчи Б.Тулаева фойдасига 1.800.000 сўм, жабрланувчи Г.Фахритдинова фойдасига 4.000.000 сўм, жабрланувчи Ш.Наркулов фойдасига 12.000.000 сўм, жабрланувчи Д.Муртазоева фойдасига 4.400.000 сўм, жабрланувчи Д.Эшкуватов фойдасига 2.300.000 сўм моддий зарар ундиришни лозим деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 460, 463, 465-468, 471-473-моддаларига риоя қилиб, суд

Ҳ У К М Қ И Л А Д И:

Жиноят ишининг **Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлини** (Umurkulov Jasur G'ayrat o'g'li) Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 165-моддасининг 1-қисми билан айблаш ҳақидаги қисми Ўзбекистон Республикаси ЖПК 83-моддаси 2-қисмига асосан айбсиз деб топилсин ва реабилитация қилинсин.

Умуркулов Жасур Ғайрат ўғли (Umurkulov Jasur G'ayrat o'g'li) Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 168-моддаси 3-қисмининг "б" банди, 169-моддаси 3-қисмининг "а" бандида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбли деб топилсин.

Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлига Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 168-моддаси 3-қисмининг "б" банди билан 6 (олти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлига Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 169-моддаси 3-қисмининг "а" банди билан 6 (олти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси жазоси тайинлансин.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 59-моддаси тартибида Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлига тайинланган жазоларни қисман қўшиш йўли билан 7 (етти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 60,61-моддалари тартибида Умуркулов Жасур Ғайрат ўғлига жиноят ишлари бўйича Бекобод шаҳар судининг 2021 йил 14 январдаги ҳукмига кўра тайинланиб ва ўталмаган жазосини қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 7 (етти) йил 6 (олти) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Тайинланган жазо умумий тартибли колонияларда ўтаттирилсин, Жазони ўташ муддати 2022 йил 07 февралдан бошлаб ҳисоблансин.

Ж.Умуркуловга нисбатан танланган эҳтиёт чораси аслича, қамоқда сақлаш қолдирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг судланган Ж.Умуркуловдан

- жабрланувчи А.Мустафаев фойдасига 10.300.000 сўм,
- жабрланувчи А.Темиров фойдасига 2.600.000 сўм,
- жабрланувчи Т.Муродов фойдасига 2.500.000 сўм,
- жабрланувчи Ж.Бобоқулов фойдасига 4.100.000 сўм,
- жабрланувчи Т.Тошпулатов фойдасига 4.300.000 сўм,
- жабрланувчи Б.Тулаева фойдасига 1.800.000 сўм,
- жабрланувчи Г.Фахритдинова фойдасига 4.000.000 сўм,
- жабрланувчи Ш.Наркулов фойдасига 12.000.000 сўм,

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022

- жабрланувчи Д.Муртазоева фойдасига 4.400.000 сўм,
- жабрланувчи Д.Эшкуватов фойдасига 2.300.000 сўм моддий зарар ундирилсин.

Жабрланувчилар Б.Рахмонов, А.Абдувайитов ва С.Турсуновалар моддий зарардан воз кечганлиги ва бу ҳақда судга ариза тақдим этганликлари инобатга олинсин.

Тарафларга етказилган моддий ва маънавий зарарни ундириш масаласида фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқи борлиги тушунтирилсин.

Жиноят иши юзасидан ашёвий далил тариқасида олинган бир дона ДВД диск жиноят иши ҳужжатлари билан сақлаш учун қолдирилсин.

Ҳукмдан норози тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан йигирма сутка ичида, маҳкум ва жабрланувчи, маҳкумнинг қонуний вакили ҳукм нусхасини олган кундан эътиборан шу муддат ичида апелляция тартибида Тошкент шаҳар суди апелляция инстанциясига шикоят бериши ёки протест киритиши мумкин.

Раислик қилувчи (имзо) И.Сабиров

Ҳукм нусҳаси аслига тўғри

Ҳужжат имзоланган: Сабиров Илгизар Матякубович, 22.06.2022